

1. 업무개요

자원순환본부 ○○○○처(★★★★★★★★부, 이하 “★★★★★★★★부”라 함)는 국내외 환경정책 및 친환경산업분야 국제교류 활성화를 위한 “20** ▼▼▼▼ 국제환경포럼” 개최(‘**.*.*.~*.*.*)에 따라, “20** ▼▼▼▼ 국제환경포럼 행사대행” 용역을 추진하였다.

또한, 자원순환실천플랫폼¹⁾ 운영에 따라, 자원순환에 관한 국민 공감대 형성 및 실천플랫폼 활성화를 위하여 “20** 자원순환 실천 플랫폼 홍보 대행(‘**.*.*.~**.*.*)” 용역을 추진하였다.

[표 1] 20**년 ★★★★★★★부 용역 현황

용역명	계약상대자	용역기간	계약금액	감독자·검사자
<생략>				

2. 관련규정 및 판단기준

「국가계약법」 제13조(감독) 및 제14조(검사)에 따르면, “용역 등의 계약을 체결한 경우 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 필요한 감독·검사를 하게 하여야 하고, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다”고 되어있다.

1) 자원순환과 관련하여 일회용품에 대한 매장·소비자 인식 변화와 자발적 사용감량 유도를 위한 자원순환 실천캠페인 시스템

그리고, ◇◇◇◇◇부 계약예규 제***호 「(계약예규)용역계약일반조건」 제**조(검사)에 따르면, “계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 계약담당 ◇◇◇에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. 기성부분에 대하여 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도 또한 같다”고 되어있으며, “계약담당◇◇◇은 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 **일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, ★★★★★★★부에서는 용역 발주부터 준공까지 관련 법령을 준수하여, 계약상대자가 제출한 준공계를 접수받은 날로부터 **일 이내에 검사를 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ★★★★★★★부는 20**년에 추진한 *건의 용역에 대해 준공검사를 수행하면서, 각 계약상대자가 제출한 준공계를 접수한 날로부터 **일로 정해진 준공검사 기한을 [표 2]와 같이 초과하여, 용역 준공 감독·검사를 미흡하게 하였다.

[표 2] 20**년 하반기 ★★★★★★★부 수행용역의 준공검사 초과 현황

용역명	용역 감독자	용역 검사자	준공계 접수	감독조서 작성일	검사조서 작성일	준공검사 기한	초과일
<생략>							

★★★★★★★부는 해당용역에 대한 준공검사를 수행 중 업체가 제출한

정산서류가 미비하여 이에 대한 보완요청²⁾을 하면서 준공검사 기한이 초과하게 되었다는 의견을 제시하였다.

위의 경우와 같이 용역 정산서류 보완이 필요하다더라도 관련 법령 등에 따라, 계약상대자는 용역을 완성하였을 때 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하고 감독자·검사자는 통지를 받은 때에는 **일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다고 정하고 있기에, 기한 내에 용역 완성 또는 이행을 확인하기 위한 준공검사를 실시하고, 용역비 정산업무는 대금지급 이전까지 계약상대자와 용역 준공정산 합의를 통해 업무를 별도로 추진했어야 했다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(▣▣▣▣처장)는 용역 검사기한을 미준수 한 자원순환본부 ○○○처 ★★★★★★★부(현, 자원순환본부 ▣▣▣▣▣처) ▣급 □.□.□ 및 자원순환본부 ○○○○처 ★★★★★★★부 ▣급 ♠♠♠에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 자원순환이사(○○○○처장)는 용역 준공검사 기한 미준수와 같은 동일사례가 발생하지 않도록 용역 수행에 관한 법령 및 절차에 대하여 관련부서에 교육을 실시하시기 바랍니다. 【통보】

2) (▣▣▣▣▣ 용역) 20**. *. *. 추가정산자료 수령, (▣▣▣▣▣ 용역) 20**. **. **. 추가정산자료 수령